

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

сайта artnahodka.ru

Редакция от 15 августа 2026 года

Оператор: Индивидуальный предприниматель Пискарёв Артём Вадимович, ИНН 771471002660, ОГРНИП 315503200000366, адрес: 143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, помещение 305. Электронная почта для обращений по вопросам персональных данных: artventura@yandex.ru. Сайт: artnahodka.ru.

Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок и условия обработки персональных данных Оператором при использовании сайта artnahodka.ru, включая форму заказа, форму заказа обратного звонка, а также последующее взаимодействие с Пользователем в связи с направленной заявкой или оформленным заказом.

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных и применяется ко всей обработке персональных данных, осуществляемой в рамках указанных целей.

1.3. Оператор обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике на страницах Сайта, на которых осуществляется сбор персональных данных.

1.4. Настоящая Политика не заменяет согласие субъекта персональных данных. В случаях, когда для обработки требуется согласие, оно запрашивается отдельно и должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным.

1.5. Если отдельные вопросы обработки персональных данных урегулированы Публичной офертой, Пользовательским соглашением или отдельным согласием субъекта персональных данных, такие документы применяются совместно с настоящей Политикой в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

2. Основные термины

2.1. В настоящей Политике используются понятия «персональные данные», «обработка персональных данных», «автоматизированная обработка», «предоставление», «распространение», «блокирование», «уничтожение», «оператор», «информационная система персональных данных» и иные понятия в значениях, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ.

2.2. Пользователь (субъект персональных данных) - физическое лицо, использующее Сайт и предоставляющее Оператору сведения через формы Сайта либо при последующем взаимодействии по заявке или заказу.

3. Принципы обработки персональных данных

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе, только для заранее определённых и законных целей. Состав и объём данных должны соответствовать заявленным целям обработки; избыточные по отношению к таким целям данные не запрашиваются преднамеренно.

3.2. Персональные данные не объединяются в базы данных, обработка которых осуществляется в несовместимых целях. Точность данных поддерживается в объёме, необходимом для достижения целей обработки.

3.3. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки, договорные отношения или обязательные сроки хранения, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Категории субъектов и состав обрабатываемых персональных данных

4.1. Форма «Заказать обратный звонок». Субъекты: посетители Сайта и потенциальные клиенты. Оператор может обрабатывать:

- имя;

- номер телефона;

- технические сведения, автоматически передаваемые серверу при обращении к Сайту, в объёме, в котором они фиксируются программным обеспечением Сайта и хостинга: IP-адрес, дата и время обращения, сведения о браузере и устройстве, адрес запрошенной страницы и иные стандартные серверные журналы.

4.2. Форма «Заказать». Субъекты: клиенты и потенциальные клиенты. В зависимости от заполненных полей и выбранных параметров Оператор может обрабатывать:

- имя, а при сообщении Пользователем - фамилию и отчество;

- номер телефона;

- адрес электронной почты;

- город, адрес доставки либо сведения о выбранном пункте выдачи СДЭК;

- параметры заказа: размер, вид оформления, выбранные дополнительные услуги, сроки, комментарии и пожелания;

- фотографии, изображения и иные файлы, переданные для консультации, подготовки макета и выполнения заказа;

- содержание переписки и сведения, сообщаемые при согласовании макета и исполнения заказа;

- сведения об оплате и статусе платежа в объёме, получаемом Оператором от платёжного сервиса; Оператор не запрашивает и не хранит полный номер банковской карты, CVC/CCV и иные секретные реквизиты карты, если такие данные вводятся непосредственно на стороне платёжного сервиса;

- сведения, необходимые для организации доставки и получения заказа;

- стандартные технические сведения о взаимодействии с Сайтом, указанные в п. 4.1 настоящей Политики.

4.3. Лица, изображённые на фотографиях. При передаче Пользователем фотографий третьих лиц Оператор может получить их фотографические изображения и иные сведения, содержащиеся в переданных материалах. Источником таких данных является Пользователь, направивший материалы. Обработка осуществляется только в объёме, необходимом для консультации, подготовки макета и исполнения заказа, при наличии предусмотренного законом основания для такой передачи и обработки.

4.4. Оператор не осуществляет целенаправленный сбор сведений о расовой или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни и иных специальных категориях персональных данных. Пользователь не должен включать такие сведения в обращение, если они не требуются для исполнения заказа.

4.5. Фотографии, передаваемые для художественной обработки и печати, Оператором не используются для установления или подтверждения личности гражданина с применением биометрической идентификации. В рамках указанных целей Оператор не рассматривает такие изображения как биометрические персональные данные, используемые для идентификации личности.

5. Цели обработки персональных данных

5.1. Обратный звонок и консультация. Цель: обработка запроса Пользователя, установление связи по указанному номеру телефона, консультирование об услугах, стоимости, сроках и возможностях исполнения заказа, а также совершение действий по инициативе Пользователя до заключения договора.

5.2. Приём и исполнение заказа. Цели:

- приём и обработка заявки;

- подбор варианта исполнения, расчёт стоимости, консультирование и согласование параметров заказа;

- получение, просмотр и обработка фотографий и иных материалов, подготовка эскизов и макетов, согласование результата;

- заключение и исполнение договора, изготовление заказанной работы и оказание связанных услуг;

- информирование о ходе исполнения заказа и взаимодействие с Пользователем по вопросам заказа;

- организация и подтверждение оплаты;

- организация доставки или выдачи заказа;

- рассмотрение обращений, претензий и вопросов, связанных с исполненным заказом;

- исполнение обязанностей Оператора, установленных гражданским, налоговым и иным законодательством Российской Федерации.

5.3. Обеспечение функционирования и безопасности Сайта. Технические данные могут обрабатываться для обеспечения доступности Сайта, диагностики ошибок, защиты от неправомерного доступа, злоупотреблений и компьютерных атак.

5.4. Контактные данные, полученные для обратного звонка или исполнения заказа, не используются Оператором для рекламных рассылок, прямого маркетинга или регулярных рекламных сообщений без отдельного предусмотренного законом основания и, когда это требуется, отдельного согласия Пользователя.

5.5. Исходные фотографии, макеты и готовые работы с изображением людей не публикуются в открытом портфолио, социальных сетях или рекламе только на основании факта отправки формы либо оформления заказа. Если для такой публикации требуется согласие на распространение персональных данных или согласие на использование изображения, оно оформляется отдельно.

6. Правовые основания обработки

6.1. Правовыми основаниями обработки в зависимости от конкретной цели являются:

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

- необходимость обработки для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных и для исполнения договора, стороной которого является субъект;

- необходимость обработки для исполнения возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации обязанностей;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», налоговое законодательство Российской Федерации и иные применимые нормативные правовые акты;

- Публичная оферта Оператора и иные соглашения с субъектом персональных данных в части, допускаемой законодательством.

6.2. Если Пользователь отзывает согласие, Оператор вправе продолжить обработку без согласия только при наличии иного основания, прямо предусмотренного законодательством Российской Федерации.

7. Перечень действий и способы обработки

7.1. Оператор может совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) в предусмотренных законом и настоящей Политикой случаях, блокирование, удаление и уничтожение.

7.2. Обработка осуществляется с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, то есть смешанным способом, в том числе посредством Сайта, электронной почты, программного обеспечения, средств связи и рабочих устройств Оператора.

7.3. Оператор не принимает в отношении Пользователя решения, порождающие юридические последствия или иным образом существенно затрагивающие его права и законные интересы, исключительно на основании автоматизированной обработки персональных данных.

8. Порядок сбора данных через формы Сайта

8.1. Пользователь самостоятельно вводит сведения в соответствующие поля формы и, в форме заказа, самостоятельно выбирает и загружает фотографии или иные файлы.

8.2. Поля формы должны использоваться только для сведений, относящихся к цели соответствующего обращения. Оператор вправе запросить уточнение информации, если без него невозможно обработать обращение или исполнить заказ.

8.3. Отказ предоставить обязательные для связи или исполнения заказа данные может сделать невозможным обратный звонок, подготовку макета, заключение или исполнение договора.

8.4. Сайт и серверная инфраструктура могут использовать технические cookie-файлы и аналогичные технологии, необходимые для корректной работы страниц и форм. Если Оператор подключает отдельные системы веб-аналитики, рекламной аналитики или иные сервисы, обрабатывающие дополнительные идентификаторы и технические данные, сведения о такой обработке подлежат отражению в актуальной редакции настоящей Политики и, когда требуется законом, предоставляется соответствующий механизм согласия.

9. Передача персональных данных третьим лицам

9.1. Оператор не продаёт персональные данные Пользователей и не предоставляет их неопределённому кругу лиц.

9.2. В пределах, необходимых для достижения целей обработки, отдельные персональные данные могут передаваться либо быть доступны следующим категориям получателей:

- провайдеру хостинга и облачной инфраструктуры, используемой для работы Сайта и хранения данных, в том числе ООО «ТАЙМБЭБ.КЛАУД», при фактическом использовании его услуг;

- службам доставки, в том числе СДЭК, а для соответствующих заказов - Яндекс Go или иной выбранной Пользователем службе доставки: имя/ФИО получателя, телефон, адрес либо пункт выдачи и иные сведения, объективно необходимые для доставки;

- платёжным организациям и сервисам, в том числе YooMoney, если соответствующий способ оплаты фактически используется: сведения, необходимые для проведения и подтверждения платежа;

- подрядчикам и исполнителям, привлекаемым Оператором к техническому обслуживанию, обработке материалов, изготовлению или исполнению заказа, если доступ к персональным данным объективно необходим, при условии установления обязанностей по конфиденциальности и защите данных;

- государственным органам и иным лицам - в случаях и порядке, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Передаваемый объём персональных данных ограничивается минимумом, необходимым для выполнения соответствующей функции. Например, службе доставки не передаются фотографии, предназначенные для изготовления портрета, если такая передача не требуется для доставки.

9.4. Если обработка поручается другому лицу, Оператор устанавливает в договоре или ином предусмотренном законом документе требования к целям, перечню действий, конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

10. Фотографии и персональные данные третьих лиц

10.1. Пользователь, передающий фотографию другого лица, обязан иметь законное основание для передачи такой фотографии Оператору и её обработки в целях выполнения заказа. Соответствующие заверения Пользователя дополнительно закрепляются в Пользовательском соглашении.

10.2. В отношении фотографий несовершеннолетних Пользователь должен действовать как законный представитель либо иметь иное предусмотренное законом основание для передачи и обработки изображения.

10.3. Оператор использует материалы третьих лиц только в пределах цели конкретного обращения/заказа и не предоставляет их для самостоятельного использования иным лицам, кроме случаев, объективно необходимых для исполнения заказа и допускаемых законодательством.

11. Сроки обработки, хранение и уничтожение

11.1. Данные, предоставленные для обратного звонка, обрабатываются до завершения консультации и достижения цели обращения либо до отзыва согласия, если отсутствует иное законное основание. Если обращение не привело к заказу и сохранение данных более не требуется, Оператор прекращает их дальнейшее использование и удаляет/уничтожает их в установленном порядке.

11.2. Данные, относящиеся к оформленному заказу, обрабатываются в течение исполнения договора и далее в течение сроков, когда сохранение конкретных сведений необходимо для исполнения обязанностей Оператора, рассмотрения требований сторон, бухгалтерского, налогового и иного обязательного учёта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Исходные фотографии и рабочие макеты хранятся в течение срока, необходимого для подготовки и исполнения заказа, а после его завершения - только в течение разумного технического срока, необходимого для выдачи результата, исправления согласованных недостатков или выполнения связанных с заказом обращений. При отсутствии необходимости в дальнейшем хранении они подлежат удалению/уничтожению, если Пользователь отдельно не просил сохранить их и для этого имеется законное основание.

11.4. По достижении цели обработки либо при отзыве согласия, если отсутствуют иные законные основания для обработки, персональные данные уничтожаются в срок, установленный Федеральным законом № 152-ФЗ. Если немедленное уничтожение невозможно по техническим причинам, данные блокируются и уничтожаются в предусмотренный законом срок.

11.5. При уничтожении электронных данных принимаются меры, исключающие восстановление их содержания доступными Оператору штатными средствами; бумажные носители, если они содержат персональные данные, уничтожаются способом, исключающим дальнейшее использование информации.

12. Локализация и трансграничная передача

12.1. При сборе персональных данных граждан Российской Федерации посредством Сайта Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение таких данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением прямо предусмотренных законом случаев.

12.2. В рамках обработки через формы Сайта Оператор не осуществляет намеренную трансграничную передачу персональных данных без предварительного выполнения требований законодательства Российской Федерации, применимых к такой передаче. При изменении соответствующей инфраструктуры или подключении сервисов, предполагающих трансграничную передачу, Оператор до начала соответствующей обработки выполняет необходимые юридические действия и актуализирует документы, если это требуется.

13. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

13.1. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

13.2. В зависимости от характера обработки применяются, в частности:

- ограничение доступа к персональным данным кругом лиц, которым такой доступ необходим для исполнения обязанностей;

- парольная защита учётных записей и устройств, разграничение прав доступа;

- встраивание средств защиты операционных систем и программного обеспечения, межсетевые экраны и иные доступные средства защиты;

- поддержание программного обеспечения в актуальном состоянии;

- контроль доступа к носителям и местам хранения информации;

- резервирование/восстановление информации в той мере, в которой это предусмотрено используемой инфраструктурой и определено для устойчивой работы;

- определение и оценка актуальных угроз безопасности и применение мер, соответствующих характеру обрабатываемых данных и требованиям законодательства;

- установление порядка удаления и уничтожения персональных данных, а также реагирования на факты неправомерного доступа и иные инциденты.

13.3. Защита персональных данных в информационных системах организуется с учётом требований Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 и иных применимых нормативных актов.

14. Права субъекта персональных данных

14.1. Пользователь вправе получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; требовать уточнения, блокирования или уничтожения данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не нужны для заявленной цели; требовать прекращения обработки в случаях, предусмотренных законом; отозвать ранее данное согласие; обжаловать действия или бездействие Оператора в Роскомнадзор или в суд; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.2. Для реализации прав или отзыва согласия Пользователь может направить обращение на электронную почту artventura@yandex.ru либо по почтовому адресу Оператора. Для идентификации заявителя и соответствующей обработки обращение должно содержать достаточные сведения, позволяющие установить, к какой заявке/заказу или каким персональным данным относится представление.

14.3. Информация по запросу субъекта предоставляется в сроки, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ. Если подтверждено, что данные неполные, неточные, неактуальные, незаконно полученные или не требуются для заявленной цели, Оператор производит их уточнение либо уничтожение в предусмотренные законом сроки.

15. Действия при отзыве согласия и требовании прекратить обработку

15.1. Согласие может быть отозвано Пользователем посредством обращения Оператору. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, осуществлённой до момента его получения Оператором.

15.2. После получения отзыва Оператор прекращает обработку, основанную исключительно на согласии, если отсутствуют иные законные основания. Если обработка необходима для исполнения уже заключённого договора, исполнения требований закона, защиты законных прав и интересов либо по иному предусмотренному законом основанию, соответствующая обработка может продолжаться в необходимом объёме.

15.3. Требование о прекращении обработки рассматривается и исполняется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16. Изменение Политики

16.1. Оператор вправе изменять настоящую Политику при изменении законодательства, функциональности Сайта, состава обрабатываемых данных, целей, используемых сервисов или порядка работы. Новая редакция публикуется на Сайте и применяется с указанной в ней даты.

16.2. Если изменение создаёт новую цель обработки или требует нового согласия субъекта персональных данных, Оператор получает соответствующее согласие на начало такой обработки, когда это необходимо по закону.

17. Контактные данные Оператора

Индивидуальный предприниматель Пискарёв Артём Вадимович

ИНН: 771471002660

ОГРНИП: 315503200000366

Адрес: 143363, Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, помещение 305

Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, кв. 55

Электронная почта по вопросам персональных данных: artventura@yandex.ru

Сайт: artnahodka.ru